

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 9 moharem 1418 - 16 mai 1997

140^{ème} année

N° 39

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 97-775 du 5 mai 1997, portant modification du décret n° 95-83 du 16 janvier 1995 relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques	875
Maintien en activité dans le secteur public	875
Octroi de l'indemnité de gestion administrative et financière	875

Ministère de la Justice

Nationalité tunisienne	875
------------------------------	-----

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 97-779 du 5 mai 1997, portant modification du décret n° 76-709 du 19 août 1976, relatif aux indemnités représentatives de frais de déplacement, de mission et de stage à l'étranger applicables aux militaires	875
Arrêté du ministre de la défense nationale du 3 mai 1997, portant ouverture d'une session de recrutement des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire....	876

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 97-780 du 5 mai 1997, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux relatifs à la construction et dallage de trottoirs de quelques avenues et rues de la ville de Megrine	876
Arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mai 1997, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel sur épreuves pour l'accès au grade d'urbaniste divisionnaire au ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle	876

Ministère des Affaires Religieuses	
Nomination d'un directeur de l'institut supérieur des sciences religieuses de Tunis	878
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination du président directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale	878
Ministère des Finances	
Décret n° 97-784 du 5 mai 1997, portant réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des chauffe-eaux solaires	878
Nomination d'un chargé de mission	879
Nomination d'un directeur général	879
Ministère du Transport	
Décret n° 97-789 du 5 mai 1997, portant application aux techniciens de l'agence de visite technique des véhicules des dispositions du décret n° 96-1891 du 30 septembre 1996, portant dispositions dérogatoires au statut du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration	879
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de chargés de mission	879
Nomination du directeur général de l'office des œuvres universitaires du centre	879
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la culture du 3 mai 1997, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine délivré par l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis	879
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la santé publique du 3 mai 1997, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études supérieures spécialisées délivrés par la faculté de médecine de Sfax	881
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Décret n° 97-790 du 5 mai 1997, portant révision de la délimitation du domaine public maritime du rivage de la mer de la délégation de Hammam-lif du gouvernorat de Ben Arous	883
Décret n° 97-791 du 5 mai 1997, portant création d'une "unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Bizerte" et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	883
Ministère de l'Industrie	
Nomination d'un directeur général	884
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Décret n° 97-796 du 12 mai 1997, portant attribution du prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat traditionnel et artistique	885
Ministère du Développement Economique	
Décret n° 97-783 du 5 mai 1997, complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994 portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements	885
Ministère de l'Agriculture	
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur agricole	885
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 3 mai 1997, portant création de commissions administratives paritaires régionales	885
Avis et Communications	
Ministère des Communications	
Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	885

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 97-775 du 5 mai 1997, portant modification du décret n° 95-83 du 16 janvier 1995 relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment ses articles 5 et 82,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales et notamment ses articles 6 et 71,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 7 du décret susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 7 (nouveau). - Les personnels visés à l'article premier du présent décret peuvent être autorisés par le Premier ministre à :

- participer contre rémunération à la réalisation des études stratégiques prévues au programme de la réforme administrative,

- participer contre rémunération à la réalisation des études stratégiques afférentes aux travaux préparatoires du plan du développement économique et social,

- participer contre rémunération à la réalisation des réformes relatives à l'enseignement supérieur.

Cette participation est effectuée conformément aux conditions fixées par le cahier des charges et les contrats conclus à cet effet.

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 97-776 du 5 mai 1997.

Monsieur Taoufik Kechrid, contrôleur général des services publics, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er août 1997.

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 97-777 du 5 mai 1997.

Monsieur Zemni Abdelmajid, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au Premier ministère (secrétariat d'Etat à la recherche

scientifique et à la technologie) bénéficie de l'indemnité de gestion administrative et financière, en application du décret n° 91-804 du 25 mai 1991.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par décret n° 97-778 du 5 mai 1997,

La nationalité tunisienne est attribuée par voie de naturalisation à Monsieur Nabil Ben Mohamed Bradei né à Akka en 1944.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 97-779 du 5 mai 1997, portant modification du décret n° 76-709 du 19 août 1976, relatif aux indemnités représentatives de frais de déplacement, de mission et de stage à l'étranger applicables aux militaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 58-194 du 11 août 1958, relatif aux indemnités représentatives de frais, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-459 du 25 mars 1988,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-1230 du 7 juin 1993,

Vu le décret n° 76-709 du 19 août 1976, relatif aux indemnités représentatives de frais de déplacement, de mission et de stage à l'étranger applicables aux militaires, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 78-1075 du 19 décembre 1978, le décret n° 89-223 du 27 janvier 1989 et le décret n° 92-413 du 24 février 1992,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article deux bis (nouveau) du décret susvisé n° 76-709 du 19 août 1976, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-413 du 24 février 1992, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 bis (nouveau). - Les officiers désignés pour suivre les cours de l'école supérieure de guerre, de l'école d'Etat major et les cours de perfectionnement des officiers subalternes, hors de leur garnison d'affectation, dans les différentes écoles militaires, bénéficient d'une indemnité journalière au taux de trois dinars (3,000 D) au titre de frais de déplacement, et ce, durant toute la période d'études.

Art. 2. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er septembre 1996 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la défense nationale du 3 mai 1997, portant ouverture d'une session de recrutement des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-1553 du 18 juillet 1994, modifiant et complétant le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire,

Arrête :

Article premier. - La session de recrutement des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire est ouverte conformément aux dispositions du décret susvisé n° 94-1553 du 18 juillet 1994, modifiant et complétant le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, et ce jusqu'au 16 juin 1997.

Pour chacun des postes ouverts, sont acceptées les candidatures de tous ceux qui remplissent les conditions prévues par le décret susvisé pour postuler à l'un des grades suivants de l'enseignement supérieur militaire : professeur ou maître de conférences ou maître assistant.

Art. 2. - Les candidats répondant aux conditions prévues par le décret susvisé doivent déposer leurs dossiers de candidature au ministère de la défense nationale (S/direction du personnel - service des personnels civils - ex hôpital militaire à El Omrane où la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier est disponible) au plus tard le 16 juin 1997 à 17 heures.

Art. 3. - Chaque candidat, au moment du dépôt de son dossier doit émarger le registre d'inscription ouvert à cet effet au service précité. Il doit joindre à son dossier les formulaires de candidature et l'engagement portant sa signature légalisée et ce conformément à l'article 24 du décret sus-mentionné n° 89-108 du 11 janvier 1989.

Art. 4. - Les postes à pourvoir sont répartis au profit des établissements d'enseignement supérieur militaire et pour les différentes spécialités et les différents grades visés à l'article premier du présent arrêté conformément au tableau ci-après :

Etablissement	Spécialité	Nombre de postes
Académie militaire (Fondouk-Jedid)	Informatique	01
Académie navale (Menzel Bourguiba)	- Electronique -	
	Télécommunication	01
Ecole de l'aviation de Borj El Amri	- Physique	01
	- Génie électriques -	
Ecole préparatoire aux académies militaires (Sousse)	Electrotechnique	01
	- Mathématiques	01
	- Informatique	01
	- Droit civil	01
	Total :	07

Art. 5. - Chaque candidat admis doit se présenter à son poste d'affectation dans un délai de quinze jours à partir de la date de signification de son admission, faute de quoi, il est, après une mise en demeure, considéré comme ayant refusé son poste d'affectation et radié de la liste des candidats admis.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 1997.

Le Ministre de la Défense Nationale
Habib Ben Yahia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 97-780 du 5 mai 1997, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux relatifs à la construction et dallage de trottoirs de quelques avenues et rues de la ville de Megrine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret du 16 juillet 1948, portant création de la commune de Megrine,

Vu la délibération du conseil municipal de Megrine dans sa séance du 31 juillet 1996,

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont déclarés d'utilité publique les premiers travaux relatifs à la construction et dallage de trottoirs de quelques avenues et rues de la ville de Megrine ci-après :

- avenue Habib Bourguiba,
- rue Ahmed Tlili,
- rue Jendouba.

Art. 2. - La contribution mise à la charge des propriétaires riverains au titre de leur participation au montant des travaux susvisés sera fixé et fera l'objet de rôles de recouvrement établis conformément aux articles 53 et 59 du code de la fiscalité locale.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mai 1997, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel sur épreuves pour l'accès au grade d'urbaniste divisionnaire au ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 79-383 du 27 avril 1979, portant statut particulier des urbanistes de l'Etat tel que modifié par le décret n° 96-2378 du 13 décembre 1996,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel pour l'accès au grade d'urbaniste divisionnaire, est organisé conformément aux dispositions du décret susvisé n° 79-383 du 27 avril 1979 et notamment son article 18 pour les candidats qui à la date de l'examen ont au moins accompli huit (08) ans de travail effectif dans le grade d'urbaniste.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel susvisé seront appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture de l'examen fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. - La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comporte l'ensemble des pièces justifiant qu'il remplit les conditions légales d'accès à la fonction publique,

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département,

3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade d'urbaniste,

4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée définitivement après examen des dossiers de candidature par le jury de l'examen et ce par :

- le ministre de l'intérieur si le concours est ouvert au profit du ministère et des conseils régionaux,
- le gouverneur si le concours est ouvert au profit des municipalités sous sa tutelle,
- le président de la commune si le concours est ouvert au profit de la municipalité.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A - Les épreuves écrites :

- 1) une épreuve de culture générale,
- 2) une épreuve d'ordre technique.

B - L'épreuve orale :

une question sur un sujet tiré du programme technique fixé en annexe suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
1/ Epreuves écrites :		
- épreuve de culture générale	2 heures	1
- épreuve d'ordre technique	4 heures	2
2/ Epreuve orale :		
- préparation	30 mn	1
- exposé	15 mn	
- discussion	15 mn	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger au moins l'une des deux épreuves en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un minimum de trente (30) points à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orales, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté de l'autorité compétente sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 17. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'urbaniste divisionnaire est arrêtée par le ministre de l'intérieur ou le gouverneur ou le président de la commune et ce, selon les dispositions de l'arrêté d'ouverture de l'examen.

Tunis, le 3 mai 1997.

Le Ministre de l'Intérieur

M'hamed Ben Rejeb

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'urbaniste divisionnaire au ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales

(Conseils régionaux, communes) sous tutelle

I - Culture générale :

1) organisation administrative de la Tunisie :

- centralisation, décentralisation, déconcentration,
- l'administration centrale,
- l'administration locale et les collectivités publiques locales,
- les établissements publics et les groupements professionnels,
- les entreprises nationales,
- les sociétés à économie mixte.

2) organisation et attribution du ministère de l'intérieur

3) le budget de l'Etat :

- définition,
- principes budgétaires,
- élaboration et approbation du budget,
- exécution du budget,
- contrôle du budget (contrôle administratif judiciaire et politique).

4) les marchés de l'Etat :

- textes réglementaires,
- préparation d'un marché,
- exécution d'un marché et son règlement définitif.

5) le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

6) le statut particulier des urbanistes de l'Etat.

7) le statut des ouvriers de l'Etat et des collectivités publiques.

8) le domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat.

9) le code de la comptabilité publique.

II - Epreuve technique :

1) l'organisation de la profession d'urbaniste :

- aspects législatifs, réglementaires et institutionnels.

2) la planification urbaine :

- les différents outils de la planification urbaine,
- critères de gestion (du plan d'aménagement et du lotissement),
- problématiques de la planification de la gestion urbaine (questions foncières, financement).

3) l'environnement :

- textes réglementaires,
- analyse des données (géomorphologie, hydrologie, climatologie),
- risques majeurs sur l'environnement :

* naturels (érosion, séisme, désertification, inondation),

* humains.

4) les bâtiments civils :

- code d'urbanisme et de construction en Tunisie,

- conception et étude de construction :

* intégration du projet dans le site,

* différentes phases d'élaboration d'un projet,

* différents intervenants (maître d'ouvrage, bureau d'études, bureau de contrôle, bureau de pilotage).

5) la promotion immobilière :

- les innovations de la nouvelle politique sectorielle de l'habitat,

- développement et formes des tissus urbains,

- analyse physique et fonctionnelle de la ville.

6) dispositions financières :

- fiscalité foncière,

- recouvrement du coût des équipements publics.

7) la conservation du patrimoine architectural :

- les outils de conservation.

8) Immatriculation foncière :

- objet de l'immatriculation,

- procédures d'immatriculation foncière.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

NOMINATION

Par décret n° 97-781 du 5 mai 1997.

Monsieur Mohamed Mehdi Laroussi, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des sciences religieuses de Tunis, à compter du 13 février 1997.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 97-782 du 5 mai 1997.

Monsieur Ridha Kechrid, est nommé président directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale e ce à compter du 5 mai 1997.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 97-784 du 5 mai 1997, portant réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des chauffe-eaux solaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi des finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi des finances pour la gestion 1997 et notamment son article 52,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont réduits à 10% les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des chauffe-eaux solaires relevant du numéro de position 85.16 du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1997.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 97-773 du 5 mai 1997.

Monsieur Abdelhamid Nouira, ingénieur général, est nommé chargé de mission au ministère des finances.

Par décret n° 97-774 du 5 mai 1997.

Monsieur Abdelhamid Nouira, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général du contrôle fiscal au ministère des finances.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 97-789 du 5 mai 1997, portant application aux techniciens de l'agence de visite technique des véhicules des dispositions du décret n° 96-1891 du 30 septembre 1996, portant dispositions dérogatoires au statut du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 95-61 du 3 juillet 1995, portant création de l'agence de visite technique des véhicules,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-1891 du 30 septembre 1996, portant dispositions dérogatoires au statut du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions du décret susvisé n° 96-1891 du 30 septembre 1996, portant dispositions dérogatoires

au statut du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, sont applicables aux techniciens de l'agence de visite technique des véhicules.

Art. 2. - Les ministres des finances et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 97-787 du 6 mai 1997.

Monsieur Tahar Ben Youssef, administrateur général, est nommé en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur à compter du 23 avril 1997.

Par décret n° 97-786 du 6 mai 1997.

Monsieur Salem Ben Amor, administrateur, est nommé en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur à compter du 23 avril 1997.

Par décret n° 97-788 du 6 mai 1997.

Monsieur Salem Ben Amor, administrateur chargé de mission au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur, est nommé en qualité de directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le centre à compter du 23 avril 1997.

Conformément à l'article 3 (nouveau) de la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996 modifiant la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la culture du 3 mai 1997, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine délivré par l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de la culture,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 95-40 du 24 avril 1995, portant création, transformation et scission d'établissements d'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 95-8 du 2 janvier 1995,

Vu le décret n° 94-2367 du 18 novembre 1994, portant création du centre des sciences et techniques du patrimoine au sein de l'institut national du patrimoine,

Vu le décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes d'études supérieures spécialisées,

Sur proposition du conseil scientifique de l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis et du conseil de l'institut national du patrimoine,

Après délibération du conseil de l'université des lettres, des arts et des sciences humaines,

Après habilitation du conseil des universités,

Arrêtent :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine délivré par l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis.

Art. 2. - Le diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine, organisé conjointement avec l'institut national du patrimoine, vise à donner à des architectes une formation spécifique dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel bâti dans toutes ses composantes physiques (sites archéologiques, sites culturels, monuments historiques, groupements traditionnels, ensembles urbains) et dans toutes ses dimensions historiques anciennes et modernes.

Art. 3. - La commission du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine comprend outre les enseignants assurant effectivement des enseignements ou des directions de stage :

- le directeur général de l'institut national du patrimoine ou son représentant,

- le directeur du centre des sciences et techniques du patrimoine au sein de l'institut national du patrimoine,

- trois membres du personnel scientifique de l'institut national du patrimoine.

La commission du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine est présidée par le directeur de l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis ou par un membre de la commission qu'il désigne à cet effet.

La commission du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine peut faire appel pour avis, notamment pour les questions de contenu des programmes et

d'organisation des stages, à des personnalités tunisiennes et étrangères de renom connues pour leur compétence dans le domaine.

Titre Premier

Du régime des études

Art. 4. - Les études en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine durent quatre semestres consécutifs.

Art. 5. - L'autorisation d'inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine est délivrée par le directeur de l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis aux candidats titulaires du diplôme d'architecte après accord de la commission du diplôme d'études supérieures spécialisées.

Le nombre des candidats admis à s'inscrire est fixé par le directeur de l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis et le directeur général de l'institut national du patrimoine sur proposition de la commission du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine en fonction des capacités d'encadrement pédagogique.

Aucun étudiant n'est autorisé à prendre plus de trois inscriptions au diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine.

Art. 6. - L'assiduité aux différents enseignements et aux stages est obligatoire. La commission du diplôme d'études supérieures spécialisées fixe les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que le nombre d'absences tolérées et ce, après avis du conseil scientifique.

Art. 7. - Des stages d'une durée de six semaines sont organisés à l'intention des étudiants dans des organismes publics ou privés, en Tunisie ou à l'étranger. Ils sont sanctionnés par un mémoire de stage.

L'encadrement de l'étudiant est assuré par un enseignant désigné par la commission du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine.

Le placement des stagiaires se fait par les soins de l'institut national du patrimoine et de l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis sur proposition de la commission du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine.

Art. 8. - Les enseignements obligatoires du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine, leur forme et leur volume horaire annuel sont fixés ainsi qu'il suit :

Année	Enseignement	Forme	Volume horaire annuel
Première	Fondements du patrimoine culturel	Cours et travaux dirigés	100 heures
	Investigation et diagnostic sur les édifices	Cours, travaux dirigés et travaux sur site	250 heures
	Protection et sauvegarde des établissements humains	Cours, travaux dirigés et travaux sur site	300 heures
Deuxième	Méthodes d'intervention sur les édifices	Cours, travaux dirigés et travaux sur site	150 heures
	Gestion du patrimoine	Cours et travaux dirigés	50 heures
	Informatique	Cours et travaux dirigés	50 heures

Titre II

Du régime des examens

Art. 9. - Les examens en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine comprennent des épreuves écrites et des épreuves de contrôle continu. Ils comportent deux sessions : une session principale et une session de rattrapage organisées en fin d'année universitaire. La session de rattrapage a lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale.

La session de rattrapage n'est organisée que pour les épreuves écrites.

Le candidat qui se présente à la session de rattrapage bénéficie de la meilleure des deux notes obtenues aux deux sessions d'examen.

Art. 10. - La forme et la durée ainsi que les coefficients des épreuves d'examen du diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine sont définis conformément au tableau suivant :

Epreuve	Forme	Durée	Pondération interne	Coefficient
Fondements du patrimoine culturel	Ecrit Contrôle continu	6 heures -	1 1	1
Investigation et diagnostic sur les édifices	Ecrit Contrôle continu	6 heures -	1 3	1
Protection et sauvegarde des établissements humains	Ecrit Contrôle continu	6 heures -	1 3	1
Méthodes d'intervention sur les édifices	Ecrit Contrôle continu	6 heures -	1 3	1
Gestion du patrimoine	Ecrit Contrôle continu	6 heures -	1 1	1
Informatique	Ecrit Contrôle continu	2 heures -	1 1	1

Art. 11. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour être déclaré admis, l'étudiant doit obtenir la moyenne dans chaque épreuve. En outre, il doit obtenir 10/20, au moins, dans les épreuves de contrôle continu.

Les étudiants déclarés non admis repassent à la session de rattrapage les épreuves écrites dans lesquelles ils n'ont pas obtenu la moyenne.

Art. 12. - La soutenance du mémoire de stage a lieu dans les conditions fixées par les articles 11 et 14 du décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995 ci-dessus visé.

Art. 13. - Le diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture du patrimoine est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne générale aux examens et au mémoire de stage. Ladite moyenne générale est calculée en comptant la moyenne des notes obtenues aux examens pour les deux tiers et la note obtenue lors de la soutenance du mémoire pour le tiers.

Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Le Ministre de la Culture

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 3 mai 1997, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études supérieures spécialisées délivrés par la faculté de médecine de Sfax.

Les ministres de la santé publique, et de l'enseignement supérieur,

Vu le décret-loi n°74-7 du 25 août 1974, portant création de la faculté de médecine de Sousse et de la faculté de médecine de Sfax tel que ratifié par la loi n° 74-83 du 11 décembre 1974,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes d'études supérieures spécialisées,

Sur proposition du conseil scientifique,

Après délibération du conseil de l'université de Sfax pour le Sud,

Après habilitation du conseil des universités,

Arrêtent :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études supérieures spécialisées délivrés par la faculté de médecine de Sfax.

Art. 2. - La faculté de médecine de Sfax délivre le diplôme d'études supérieures spécialisées suivant :

- Gériatrie.

Titre premier

du Régime des études

Art. 3. - Les études en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées en gériatrie durent quatre semestres consécutifs. Ils consistent en des enseignements théoriques, et des stages hospitaliers d'une durée de six mois répartis sur les quatre semestres d'études.

Art. 4. - L'autorisation d'inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées est accordée par le doyen aux candidats

titulaires du diplôme de docteur en médecine, après accord de la commission du diplôme d'études supérieures spécialisées.

Art. 5. - Les étudiants sont autorisés à prendre trois inscriptions au diplôme d'études supérieures spécialisées organisés par la faculté de médecine de Sfax.

Art. 6. - L'assiduité aux différents enseignements et aux stages est obligatoire. La commission du diplôme d'études supérieures spécialisées détermine les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que le nombre d'absences tolérées et ce, après avis du conseil scientifique.

Art. 7. - Des stages hospitaliers sont organisés à l'intention des étudiants.

La commission du diplôme d'études supérieures spécialisées veille à l'organisation des stages. Elle charge un ou plusieurs de ses membres du placement des étudiants.

Art. 8. - Les enseignements théoriques du diplôme d'études supérieures spécialisées en gériatrie et leur volume horaire annuel sont fixés ainsi qu'il suit :

Année	Enseignement	Volume horaire annuel
Première	- Gériatrie fondamentale	10 heures
	- Pharmacologie générale	10 heures
	- Pathologie cardiovasculaire du sujet âgé	16 heures
	- Pathologie pulmonaire du sujet âgé	16 heures
	- Pathologie infectieuse du sujet âgé	16 heures
	- Endocrinologie du sujet âgé	16 heures
	- Pathologie du système digestif du sujet âgé	16 heures
	- Pathologie rénale et des voies urinaires du sujet âgé	12 heures
	- Pathologie dermatologique du sujet âgé	10 heures
	- Pathologie hématologique et oncohématologie du sujet âgé	12 heures
Deuxième	- Cancérologie du sujet âgé.	12 heures
	- Pathologie musculosquelettique du sujet âgé	12 heures
	- Médecine interne.	10 heures
	- Nutrition du sujet âgé	10 heures
	- Gériatrie sociale	20 heures
	- Psychologie et psychiatrie	20 heures
	- Pharmacologie spéciale et thérapeutique	28 heures
	- Pathologie O.R.L. et oculaire	6 heures

Art. 9. - Les stages hospitaliers du diplôme d'études supérieures spécialisées en gériatrie et leur durée sont fixés ainsi qu'il suit :

Année	Stage	Durée
Première	Urologie ou chirurgie générale	1 mois
	Pneumologie ou cardiologie ou hématologie	1 mois
	Gastro-entérologie ou maladies infectieuses ou médecine interne	1 mois
Deuxième	Dermatologie ou rhumatologie	1 mois
	Médecine interne ou nutrition (endocrinologie)	1 mois
	Psychiatrie	1 mois

Art. 10. - A l'issue du stage, l'étudiant rédige un mémoire dont le sujet est approuvé par la commission du diplôme d'études supérieures spécialisées.

Titre II du Régime des examens

Art. 11. - Les examens en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées comportent deux sessions.

Une session principale organisée à la fin de chaque année d'études.

Une session de rattrapage organisée dans les mêmes conditions une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale.

Art. 12. - Les examens de la première année du diplôme d'études supérieures spécialisées comportent une épreuve écrite de deux heures portant sur six enseignements et affectée du coefficient 2 et une épreuve orale ou pratique portant sur les quatre enseignements qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite.

Art. 13. - Les examens de la deuxième année comportent :

1) Une épreuve écrite de pathologie médicale d'une durée de 2 heures et affectée du coefficient 2.

2) Une épreuve écrite de pathologie chirurgicale d'une durée de 2 heures et affectée du coefficient 2.

3) Une épreuve de malade affectée du coefficient 3.

4) La rédaction d'un mémoire dans la spécialité, dont la note est affectée du coefficient 1.

Art. 14. - Pour être déclaré admis, l'étudiant doit obtenir une moyenne générale aux examens de la première et la deuxième années égale ou supérieure à 10/20 sans note inférieure à 8/20 dans chacune des épreuves.

Art. 15. - Les étudiants déclarés non admis repassent à la session de rattrapage les épreuves dans lesquelles ils n'ont pas obtenu la moyenne.

Le candidat qui se présente à la session de rattrapage bénéficie de la meilleure des deux notes obtenues aux deux sessions d'examens.

Art. 16. - La soutenance du mémoire de stage a lieu dans les conditions fixées par les articles 11 et 14 du décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995 ci-dessus visé.

Art. 17. - Le diplôme d'études supérieures spécialisées de gérontologie est délivré conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995 ci-dessus visé.

Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 1997.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 97-790 du 5 mai 1997, portant révision de la délimitation du domaine public maritime du rivage de la mer de la délégation de Hammam-Lif, du gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu le décret du 28 mai 1892, relatif à la délimitation du domaine public maritime de Ben Arous révisé par décret du 12 octobre 1899, 6 janvier 1909 et 4 mars 1933.

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 juillet 1993 prescrivant les opérations de délimitation ou de révision de la délimitation du domaine public maritime du littoral du gouvernorat de Ben Arous.

Vu les procès verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de Hammam-Lif.

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question.

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le domaine public maritime du rivage de la mer de la délégation de Hammam-Lif du gouvernorat de Ben Arous est délimité comme suit :

La limite de domaine public maritime suit les bornes.

DPM 431, DPM 432, DPM 493, DPM 433, DPM 434, DPM 435, DPM 436, DPM 437, DPM 438, DPM 439, DPM 440, DPM 441, DPM 442, DPM 443, DPM 301, DPM 256 bis, DPM 519, DPM 450, DPM 520, DPM 302, DPM 521, DPM 452, DPM 453, DPM 454, DPM 455, DPM 456, DPM 457, DPM 458, DPM 459, DPM 460, DPM 461, DPM 462, DPM 463, DPM 464, DPM 465, DPM 466, DPM 467, DPM 468, DPM 469, DPM 470, DPM 471, DPM 472, DPM 473, DPM 474, DPM 475, DPM 476, DPM 477, DPM 478, DPM 479, DPM 480, DPM 481, DPM 482, et DPM 483.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié que Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-791 du 5 mai 1997, portant création d'une "unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Bizerte" et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996 fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 4 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement et de l'habitat une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Bizerte placé sous l'autorité du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Art. 2. - Les missions confiées à "l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Bizerte" sont :

- le suivi de l'achèvement des études d'exécution du projet et l'élaboration des étapes organisationnelles et réglementaires pour la réalisation des travaux par la concession,
- la procédure d'expropriation des terrains et la libération de l'emprise de la route,
- le lancement des appels d'offres et l'élaboration des rapports de dépouillement,
- l'élaboration du dossier d'appel d'offres pour le contrôle technique,
- le suivi de la réalisation des travaux,
- l'élaboration des rapports d'avancement de la réalisation du projet,
- l'établissement du dossier d'achèvement du projet.

Art. 3. - Le projet sera réalisé durant la période allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 2001 sur deux étapes :

1) Première étape : du 1er janvier 1997 au 30 décembre 1997 et consiste en :

- l'achèvement des études et l'établissement des dossiers relatifs à la concession,
- la procédure de l'opération d'expropriation,
- l'établissement des dossiers d'appel d'offres pour le contrôle technique, et le choix du contrôleur technique,
- l'élaboration des rapports périodiques d'avancement de la réalisation du projet.

2) Deuxième étape : du 1er janvier 1998 au 30 juin 2001 et consiste en :

- l'achèvement des étapes de procédures relatives aux appels d'offres dans le cadre de la concession, le dépouillement des offres et le choix de l'entreprise,
- le suivi de la réalisation des travaux par l'élaboration des rapports périodiques d'avancement du projet,
- l'établissement des dossiers définitifs du projet,
- l'établissement du rapport définitif d'achèvement du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - étude comparative entre le coût théorique des travaux suivant le dossier d'appel d'offres à la signature et le coût réel à l'achèvement et les délais contractuels et effectifs,

2 - comparaison entre le coût des travaux réalisés directement par l'administration et le coût des travaux à réaliser par voie de la concession,

3 - comparaison du coût définitif des travaux et l'étude de son influence sur le tarif du péage à appliquer à ce lot et l'évaluation de la capacité des usagers à supporter cette charge,

4 - diagnostic et suivi de la réaction des usagers lors de l'application du péage et la comparaison de la densité du trafic routier sur les sections à péage et la route nationale reliant les régions voisines;

Art. 5. - "l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Bizerte" comprend les emplois fonctionnels suivants :

- directeur de l'unité avec rang et avantages de directeur d'administration centrale,
- sous-directeur des études avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale,
- chef de service des travaux de la première section avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale,
- chef de service des travaux de la deuxième section avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement et de l'habitat une commission présidée par le ministre de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de ladite commission sont désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat.

le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des ponts et chaussées.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. - Le ministre de l'équipement et de l'habitat soumet un rapport annuel au premier ministre sur l'activité de "l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Bizerte", conformément aux dispositions de l'article 5 du décret sus-indiqué n° 96-1236 du 6 juillet 1996.

Art. 8. - Le Premier Ministre, le ministre des finances et le ministre de l'équipement et de l'habitat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATION

Par décret n° 97-792 du 5 mai 1997.

Monsieur Slim Tlatli, est chargé des fonctions de directeur général du bureau de la mise à niveau de l'industrie au ministère de l'industrie.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 97-796 du 12 mai 1997, portant attribution du prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat traditionnel et artistique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la loi n° 59-133 du 14 octobre 1959, portant création de l'office national de l'artisanat,

Vu le décret n° 89-1648 du 23 octobre 1989, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret n° 89-1251 du 1er août 1990 instituant le prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique et notamment son article 4,

Décrète :

Article premier. - Le prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique pour l'année 1996 est attribué à Monsieur Ahmed Ameer artisan en tissage de Mergoum.

Art. 2. - Le ministre du tourisme et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 12 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 97-783 du 5 mai 1997, complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994 portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 1, 2, 3 et 27,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-632 du 15 avril 1996,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les activités prévues au paragraphe 2 de l'article 4 du décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé sont complétées comme suit :

- exécution des puits et forages d'eaux.

Art. 2. - Les ministres des finances, du développement économique, de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-793 du 5 mai 1997.

Monsieur Mohamed Habib Dhouibi, est nommé professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'institut national agronomique de Tunisie.

Par décret n° 97-794 du 5 mai 1997.

Monsieur Khémaïes Kraïem, est nommé professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'école supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott Mariem.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 3 mai 1997, portant création de commissions administratives paritaires régionales.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974 portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement et des institutions socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse et des sports ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 78-452 du 26 avril 1978, portant statut particulier des animateurs des jardins d'enfants, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant création du grade de professeur principal de la jeunesse et des sports, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 82-780 du 11 mai 1982, instituant le grade d'animateur d'application des jardins d'enfants,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, portant modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la jeunesse et à l'enfance,

Vu le décret n° 94-1421 du 27 juin 1994, portant statut particulier des maîtres principaux de l'éducation physique et sportive,

Vu l'arrêté en date du 7 juillet 1995, portant création des commissions administratives paritaires au ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Arrête :

Article premier. - Il est créé au niveau de chaque commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance, des commissions administratives paritaires régionales en ce qui concerne les commissions suivantes telles que définies par l'article premier de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé :

I) Les fonctionnaires :

Commission n° 4 : professeur principal - professeur

Commission n° 6 : professeur de l'enseignement secondaire du 1er cycle - Maître d'application - Maître principal de l'éducation physique et sportive

Commission n° 7 : éducateur - animateur d'application - animateur d'application de jardins d'enfants

Commission n° 9 : Maître de l'éducation physique et sportive

Commission n° 10 : animateur - animateur de jardins d'enfants.

II) Les ouvriers :

Commission n° 1 : les ouvriers de la première unité (1ère, 2ème et 3ème catégorie)

Commission n° 2 : les ouvriers de la deuxième unité (4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégorie)

Commission n° 3 : les ouvriers de la troisième unité (8ème, 9ème et 10ème catégorie).

Art. 2. - La composition des commissions administratives paritaires citées à l'article premier du présent arrêté est fixée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 1997.

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance

Raouf Najjar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Comptes de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne atteints par la prescription de 15 ans

Le ministre des communications, en application de l'article 16 du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des comptes d'épargne décrits sur le relevé ci-après, que des lettres recommandées leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription de 15 années en matière d'épargne du fait qu'ils n'ont pas effectué d'opérations sur leurs comptes depuis plus de 15 ans.

Ces lettres rappellent qu'un délai de six mois à compter de la publication du présent avis officiel, leur est donné pour exécuter toutes opérations sur leurs comptes.

Passé ce délai et à défaut d'opérations (versement, retrait partiel ou intégral, inscription d'intérêts) les sommes inscrites sur les livrets que ces épargnants détiennent seraient frappées de prescription à leur égard.

Ci-joint un relevé des comptes épargnes prescriptibles.

 N°PERO LIVRE 1 NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE * A V O I R * ANNEE DEPOT *

 * CEE6930 P *REJEB B SALAH E AHMED NEJIB * 3,105 * 1979 *
 * CEE6941 B *ZAGDOUD MOHAMED E AEFERUK * 46,588 * 1979 *
 * CEE6944 E *LAKDHAR ABDALLAH E NAFTI * 2,885 * 1979 *
 * CEE6956 T *ARFAOUI HASSOUNA E ABCELLAH * 19,584 * 1979 *
 * CEE6964 B *JALLLOUL AGUADI * 2,951 * 1979 *
 * CEE6966 D *JEMAA AHMED GHAFHACUI * 3,190 * 1979 *
 * CEE6977 R *CHERIF BEN BRAHIM * 3,726 * 1979 *
 * CEE6979 T *SAYAH BOUBAKER BEN SAIEE * 2,910 * 1979 *
 * CEE6998 N *OLANES SAMIRA ET EL MEKKI * 3,727 * 1979 *
 * CEE7010 B *HAMMAMI MOHAMED E AMAR * 3,440 * 1979 *
 * CEE7016 H *AYACHI EL FEKIRI * 3,141 * 1979 *
 * CEE7024 S *SABIHA CHAABANI F MOHAMED BEJACUI * 4,474 * 1979 *
 * CEE7027 V *MOUNA BEL HAJ SAID * 14,704 * 1979 *
 * CEE7059 E *TAHAR CHAIBI * 3,069 * 1979 *
 * CEE7071 T *OLLA BT ABASSI SEDIRI * 2,841 * 1979 *
 * CEE7084 G *SALAH B MOHD E AHMED QUESLATI * 2,943 * 1979 *
 * CEE7119 V *MAMIA BT MOHAMED BEN AMAR * 2,841 * 1979 *
 * CEE7125 B *ALLALA B AHMED BEICHTI * 2,961 * 1979 *
 * CEE7130 G *ABDELFATAH AISSACUI * 16,878 * 1979 *
 * CEE7141 U *RAHALI SLAHEDDINE E MOHAMED * 2,890 * 1979 *
 * CEE7145 Y *MELAIKH FATMA F ELAJAI CHELLI * 12,619 * 1979 *
 * CEE7151 E *OLANES B AMUR AMARA * 15,554 * 1979 *
 * CEE7167 X *SOLLA B ALI SOLLA * 3,282 * 1979 *
 * CEE7171 B *BOLKHAROUF MOHAMED FELI * 2,943 * 1979 *
 * CEE7182 N *FETHI B HEDI E ABELRAHMAN ELGAESI * 3,506 * 1979 *
 * CEE7187 U *BEDHIAF EL HOUSSAINE * 7,159 * 1979 *
 * CEE7188 V *MOHAMED SALEM MEFTAH * 5,785 * 1979 *
 * CEE7217 B *SALAH IDOUDI * 2,914 * 1979 *
 * CEE7251 N *NAIM GHABCHOUF * 2,921 * 1979 *
 * CEE7265 D *MOHAMED B ABDALLAH E AMARA ALI * 3,220 * 1979 *
 * CEE7266 E *MOULNI B SALAH ECUNCUF * 4,984 * 1979 *
 * CEE7281 W *HIDRI MOHAMED E FAYEED * 2,961 * 1979 *
 * CEE7303 V *BRAHIM AMMAR MUSTAPHA (UN) * 3,072 * 1979 *
 * CEE7323 S *ATTIA HABIB E SACK E ABNUO * 2,841 * 1979 *
 * CEE7359 F *AYARI ABDELATIF E AMAR * 2,905 * 1979 *
 * CEE7362 J *OJELASSI MOHAMED * 5,835 * 1979 *
 * CEE7367 P *KAMEL B SLAMA E FASSEN E SLAMA * 6,126 * 1979 *
 * CEE7372 V *MOHAMED TAHAR ECUCUCF * 2,881 * 1979 *
 * CEE7376 Z *ABDELMAJID B MOHAMED SOLAH JAPNCUNI * 2,955 * 1979 *
 * CEE7379 C *MAHMOUD NASRI * 14,678 * 1979 *
 * CEE7381 E *SHAK NOLBA F FASSEN STAK * 3,493 * 1979 *
 * CEE7407 H *SALEM MEHREZI * 2,881 * 1979 *
 * CEE7411 M *BINZARTI IMADDEINE * 3,321 * 1979 *
 * CEE7426 D *DAKHILAUI ABDELFAZER * 6,831 * 1979 *
 * CEE7462 T *BECHIR B SALEM CHEIBI * 14,887 * 1979 *
 * CEE7507 S *ZOGHLAMI ABBES E AMAR * 3,366 * 1979 *
 * CEE7512 X *RACHID B MOHD E BRAHIM E ABACHA * 3,078 * 1979 *
 * CEE7536 Y *GLILI SCUAD * 3,196 * 1979 *
 * CEE7546 J *SELMA B BRAHIM * 47,214 * 1979 *
 * CEE7561 A *MOHAMED NEJIB E TOUTANI BAKFI * 2,881 * 1979 *

NUMERO LIVRE 1 NCMS ET PRENOMS DU [TITULAIRE] A V O [R*ANNEE DEPOSE]					
* (867566 F	*AHMED B ALI SAACUNI	*	3,194	*	1979
* (867571 L	*FACUZI B AHMED E FACU ALI	*	2,881	*	1979
* (867582 Y	*MOHD B ABDELKADER MOUISER	*	2,881	*	1979
* (867593 K	*AI SSA B MOHAMED SALAF CHEFNI	*	3,506	*	1979
* (867594 L	*MOHAMED B AHMED BEN AHMED	*	5,835	*	1979
* (867595 M	*ABDENNASSER B SALAF E SAAL	*	2,912	*	1979
* (867603 W	*MAHMOUD MAKRI	*	16,343	*	1979
* (867607 A	*FARHAT CHOCHANE	*	2,924	*	1979
* (867610 D	*ABDERAZAK B ELAKREMI FANECUNI	*	2,914	*	1979
* (867620 P	*NACEUR GALLAMI	*	3,055	*	1979
* (867621 R	*MOHAMED B AHMED E SALAF JASSI	*	2,881	*	1979
* (867625 V	*SAIDI ALI B SALAF	*	3,389	*	1979
* (867633 D	*MOHAMED GADRI CHAFIEI	*	2,914	*	1979
* (867637 H	*DHAOU AJMI	*	2,881	*	1979
* (867641 M	*GHALIA ZALLEMA	*	3,616	*	1979
* (867648 V	*MBARKA CHENENACUI F MOHD E MANSCHE	*	10,406	*	1979
* (867654 B	*HMILI MOHAMED E TAFAT	*	5,835	*	1979
* (867663 L	*ALI BOUSSETTA	*	2,959	*	1979
* (867666 P	*BOULTEFFAHA AHMED E ALI	*	5,931	*	1979
* (867667 R	*ALI KHELIFA E AREI E JENNA	*	2,881	*	1979
* (867672 W	*ZARGOUNI MOHAMED MOCEF	*	2,881	*	1979
* (867677 B	*EL METHANNI E RAHAT JOUNI	*	3,356	*	1979
* (867705 G	*ABDELAZIZ B AHMED SECIFI	*	5,911	*	1979
* (867730 J	*ZAKIA B MOHD F ALI KIAFI	*	3,053	*	1979
* (867732 L	*HAMMI MCUREDDINE	*	16,949	*	1979
* (867736 R	*MAAOUI GTHMAN	*	7,408	*	1979
* (867742 X	*EL FOUHALI TAHAR E FANACI B MOHD	*	2,910	*	1979
* (867767 Z	*AMCR TRABELSI	*	3,819	*	1979
* (867778 L	*FOWDAILI B BECHIR BALTI	*	4,859	*	1979
* (867792 B	*HEDI B ALI HAEFI	*	6,774	*	1979
* (867796 F	*DAYA MOHAMED E AECALLAT	*	2,881	*	1979
* (867827 P	*ABDELWAHEB SAACACUI	*	2,881	*	1979
* (867844 H	*ZOGBI MOHD B FASSINE	*	2,924	*	1979
* (867874 R	*NEJI SALAH	*	3,135	*	1979
* (867884 B	*DHIA B ALI MEZGUENNI	*	14,678	*	1979
* (867890 H	*RIDHA HAMMAMI	*	3,106	*	1979
* (867914 J	*SALEM B MOHD E AECALLAT E MAD	*	2,881	*	1979
* (867920 R	*HABIB SIDHOM	*	7,498	*	1979
* (867930 B	*OUESLATI MOHAMED	*	2,881	*	1979
* (867944 S	*RIDHA B GUADOUR MAFOUCHI	*	3,449	*	1979
* (867950 Y	*ABDELAZIZ MOHAMED ECUERER	*	3,303	*	1979
* (867952 A	*MOHAMED HEDI ALICUI	*	2,891	*	1979
* (867966 R	*FAHET FACUDA	*	3,358	*	1979
* (867978 D	*MOHAMED LAZHAR ECUAZIZI	*	3,447	*	1979
* (867987 N	*BOUGHANEMI YANINA ET ABDELAZIZ	*	4,063	*	1979
* (867988 P	*EZZEDDINE B SALAF DJASSI	*	3,721	*	1979
* (868018 X	*FATMA ABAABI F MOHAMED E LABICI	*	14,678	*	1979
* (868022 B	*MOHAMED B SLIMAN E AISSI	*	32,478	*	1979
* (868024 D	*KALBOUSSE MOHAMED E MOHAMED	*	4,099	*	1979
* (868110 X	*ABDERRAZAK BOUDRICA	*	4,066	*	1979

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0350.792

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

* Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 19 mai 1997 *